

1529157-07.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328577/2021 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 21740649 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 1685/21/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2328577 - 90º D.P. PQ. NOVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529157-07.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529157-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328577/2021 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 21740649 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 1685/21/365 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO, 2328577 - 90º D.P. PQ. NOVO MUNDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO DOS SANTOS NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

LEANDRO DOS SANTOS NUNES, qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente em 2 de dezembro de 2021, por voltas das 8 horas, na Rua Jacarta, 23, Vila Maria, nesta capital, o acusado tinha em depósito, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 5000g (cinco mil gramas) de TETRAHIDROCANABINOL (THC), comumente conhecida como "maconha", divididas em 5 (cinco) invólucros plásticos; 376,6g (trezentas e setenta e seis gramas e seis decigramas) de cocaína em forma de "crack", divididos em 3.668 (três mil seiscentos e sessenta e oito) invólucros plásticos; 2229,2g (duas mil duzentas e vinte e nove gramas e duas decigramas) de

cocaína em forma de "crack", divididos em 4 (quatro) tabletes; e 257,7g (duzentos e cinquenta e sete gramas e sete decigramas) de TETRAHIDROCANABINOL (THC), vulgarmente conhecido como "maconha" mais precisamente, "skunk", divididos em 206 (duzentos e seis) invólucros plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e laudo de constatação da presença dos princípios ativos a fls. 37/40.

A denúncia foi recebida (fls. 78/80), com determinação de citação do réu.

O réu foi citado, tendo sido apresentada resposta à acusação (fls. 81/93).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas testemunhas, além de realizado o interrogatório do réu (fls. 150/156 e 172/173) .

Ao final, a d. Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu (fls. 152/153). A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a atenuante da confissão, a aplicação do redutor do § 4º da Lei de drogas, a fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de direitos e recurso em liberdade (fls. 153/156).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal, restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 7/8 e 17/18), fotografias das drogas apreendidas (fls. 46/50), laudo de constatação provisório (fls. 37/40) e laudos toxicológicos definitivos (fls. 157/160 e 161/163).

A autoria está demonstrada pela prova oral produzida.

A testemunha Helton Alexandre da Silva, policial civil, relatou, em juízo, que foi solicitado pela autoridade policial para dar cumprimento ao mandado. Réu estava descendo as escadas. Indagado a respeito de drogas, ele disse que estavam no quarto. Indicou o nome de outros policiais que participaram do cumprimento do mandado. As drogas estavam acondicionadas em sacos no chão. Havia alguns petrechos para embalagem de drogas. Não se lembra se havia balanças e dinheiro. Foram apreendidos crack, maconha e cocaína. Réu disse que estava guardando a droga.

No mesmo sentido foi o depoimento de José Donizetti Pasqualini, também policial civil. Afirmou, em juízo, que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi até o local indicado, onde uma senhora franqueou a entrada dos policiais. O acusado encontrou os policiais numa escada. Retornaram até o quarto onde ele estava onde foram encontradas as drogas. O acusado admitiu a propriedade das drogas. As drogas estavam no chão do quarto e não estava escondida. Havia balança de precisão além de determinada quantia de dinheiro. Havia bastante quantidade de drogas. A droga estava em mochilas e sacos. Havia duas residências, uma na parte de baixo e outra na parte de cima. Não havia eppendorfs vazios. Não foi feita perícia no local.

O acusado, em juízo, admitiu os fatos descritos na denúncia, alegando que tinha uma dívida com traficantes de R\$ 300,00 e que, por isso, eles deixaram a droga na sua casa. A mesma pessoa que deixou iria buscá-la. Disse ser viciado e que precisava saldar a dívida.

Francisca Elizabeth dos Santos de Melo disse, em juízo, que não estava em sua casa no momento da abordagem. Conhece o réu e teceu considerações elogiosas a respeito do réu, dizendo que ele dá trabalho para a família por ser usuário de drogas.

Veja-se que os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos, e nada há nos autos a indicar que desejassem prejudicar o réu até, porque sequer o conheciam. Neste diapasão urge consignar que os depoimentos de policiais, sobretudo nos crimes de tráfico de drogas, são dotados de credibilidade e possuem força probatória apta a sustentar o decreto condenatório.

Pois bem, o E. Tribunal de Justiça já asseverou que: "Os depoimentos de policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elementos de prova suficientes para a confirmação de materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos."

Verificada a responsabilidade penal do réu, passo, na sequência, à dosimetria de pena.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu é tecnicamente primário. Ademais, o crime foi praticado com dolo normal à espécie. A pena-base deve ser fixada em patamar acima do mínimo legal ante a quantidade expressiva de drogas apreendida, razão pela qual a pena-base fica estabelecida em 5 anos e 8 meses de reclusão.

Na segunda etapa, em virtude da confissão, a pena intermediária volta ao patamar de 5 anos de reclusão.

Por fim, na derradeira fase, como visto, o acusado não preenche os requisitos para concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois ainda que se trate de réu tecnicamente primário, o acusado foi preso em flagrante com expressiva quantidade de drogas e demonstrando, assim, envolvimento com o mundo do crime. Assim, a pena final fica estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão.

Pelo mesmos critérios, fixo a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no piso mínimo legal.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, sem olvidar a grande quantidade de drogas apreendidas, revelando grande potencialidade lesiva em relação à conduta delituosa, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena aplicada, incabíveis a substituição de pena, bem como o sursis.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno LEANDRO DOS SANTOS NUNES à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo legal, por violação ao artigo 33 da Lei de Drogas.

Persistindo os motivos da prisão cautelar, robustecidos pela presente condenação, nego ao réu o direito de recorrer da presente sentença em liberdade. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra.

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado da condenação, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD e expedição da guia de execução definitiva.

De acordo com o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA